

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각 · 채권포기 불철저 및 매입대금 오류 개선 필요
2. 소관부점 : 경기지역본부, 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권 정리 · 관리업무를 수행하고 있고

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제25호에 따라 그 밖에 가계 지원본부 내 본부기획 관련업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 소멸시효 완성 채권, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권, 채무관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권 등¹³⁾을 상각 대상으로 정하고 있다.

한편, 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따르면 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있는데,

13) (그 외) 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따라 채무조정 후 면책 확정된 채권, 회수기일 6개월 이상 지난 채권 중 회수실익이 없다고 인정되는 30만 원 이하 채권 등

같은 법 시행령 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 상각 대상 채권 중 채무관계자가 사망한 채권 등은 그 사유가 발생하여 상각 신청 하는 날이 속하는 사업연도에 상각처리(이하 “상각”이라 한다)하면 매입원가를 손금으로 인정받을 수 있으나, 소멸시효 완성 채권, 면책 결정으로 회수가 불가능한 채권 등은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각하여야 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감 할 수 있으므로

소멸시효 완성, 면책결정 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각이 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

또한, 「인수채권정리업무규정」 제94조 제4호에 따르면 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권은 채권포기 대상에 해당한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 채권 상각 및 채권포기 불철저

그런데 감사대상기간 중 경기지역본부 소관 무담보채권에 대한 상각 및 채권포기 업무현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 0000 - 000000)의 경우 2011. 2. 18. 파산 면책(○○○○○ 0000 ▲▲ 0000)되었는데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입 대금 잔액 515,579원)을 상각하지 않고 있었고

채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000 - 00000)의 경우 2020. 11. 23. 채무자가 사망하였는데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입대금 잔액 3,799원)을 상각하지 않는 등

[별지 1] “무담보채권 상각·채권포기 불철저 명세”와 같이 상각대상 채권인데도 상각하지 않은 1,057건이 확인되었다.

한편, 상기 1,057건(원금 잔액 11,861백만 원, 매입대금 잔액 1,117백만 원) 중 시효완성일·면책확정일이 2020년~2024년¹⁴⁾에 해당하는 채권과 채무자 사망 채권·원금 30만 원 이하 채권 총 694건(원금 잔액 9,195백만 원, 매입대금 잔액 909백만 원)¹⁵⁾의 경우 올해 말 채권 상각 시 세무 신고조정을 통해 법인세법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감¹⁶⁾이 가능한 것으로 확인되었다.

또한, 채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 00000 - 00000)의 경우 2024. 4. 29. 경매 배당(2백만 원) 등 총 7백만 원을 회수, 인수원금 6백만 원을 모두 상환하여 원금이 0원이고(이자 21백만 원), 주채무자 소유 회수가능재산이 없으므로 채권포기 대상인데도 감사일 현재까지 채권포기 하지 않는 등

[별지 1] “무담보채권 상각·채권포기 불철저 명세”와 같이 감사일 현재 이자만 남은 채권인데도 채권포기 하지 않은 343건이 확인되었다.

14) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

15) 나머지 363건(원금 잔액 2,666백만 원, 매입대금 잔액 208백만 원)의 경우 매입대금 잔액이 0원이거나 시효완성일·면책결정일이 2020년 이전인 건

16) 909백만 원 X 23.1%(한계법인세율) = 210.0백만 원

(2) 매입대금 오류 개선 필요

감사대상기간 중 전 채권관리부점 채권 중 국민행복기금으로부터 인수(2018년)한 채권의 매입대금을 점검한 결과

서울서부지역본부 채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 0000000)의 경우 인수 채권액 16,835,301원, 최초 매입대금 3,225원이었으나 국민행복기금 매입대금 재정산(2019. 6. 28.)¹⁷⁾에 따라 재평가된 매입대금(이하 “재평가 매입대금”이라 한다)인 71,549원으로 변경 된 후

2019. 3. 28. 경매 배당 등으로 20,158,759원이 입금되었으나 매입대금 잔액은 0원이 아닌 68,324원¹⁸⁾으로 확인 되었고

충북지역본부 채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000 - 0000000)의 경우 인수채권액 16,121,520원, 인수 매입대금이 3,896원 및 재평가 매입대금이 1,335,949원인데

자진변제 등으로 1,112,570원이 입금되었으므로 해당금액을 차감한 223,379원이 매입대금 잔액이어야 하나 실제 매입대금 잔액은 381,969원¹⁹⁾으로 확인되는 등

[별지 2] “매입대금 오류 명세”와 같이 원금 및 매입대금을 초과하여 상환되었는데도 매입대금 잔액이 남아 있거나, 재평가된 인수매입대금에서 상환금액을 차감한 값과 현재 매입대금 잔액이 불일치한 160건(전체 채권관리부점 기준²⁰⁾)이 확인되었다.

17) 정산 시점 담당부서였던 가계지원1부(현 가계지원처)에서 정산처리 진행

18) 정산 시점 이전인 2019. 3. 28. 채무상환에 따라 매입대금이 0원으로 변경 후, 재정산금액 68,324원(재평가 인수 매입대금 71,549원 - 최초 인수 매입대금 3,225원)이 추가되면서 매입대금 오류가 발생한 것으로 추정

19) 해당 오류 발생원인은 확인 불가

따라서 상기와 같은 매입대금 오류를 수정하여 매입대금을 명확히 관리할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 확인한 상각대상 채권과 채권포기대상 채권을 상각·채권포기 하겠다고 하였고, 가계기획처는 매입대금 관련 데이터 오류를 수정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권 1,057건과 이자만 남은 채권 343건을 각각 상각·채권포기하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

가계기획처장은 채권의 매입대금이 정확히 관리되도록 채권관리 시스템 데이터를 수정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)